

CASACIÓN Y TEDH · 01/10/2001

Memoria de casación — Collorafi

TIPO	ÓRGANO JURISDICCIONAL	FECHA
Recurso	El Tribunal de Casación francés (Cour de cassation)	01/10/2001

PARTES

De Bernard Collorafi y de sus sociedades

FICHA DE SÍNTESIS

Memoria ampliatoria de casación — SCP Bouzidi en nombre de Collorafi · 1 de octubre de 2001

Resumen: memoria ampliatoria presentada ante el Tribunal de Casación francés (Cour de cassation) por la SCP Bouzidi en nombre del Sr. Bernard Collorafi y de las sociedades Les Pins, SEBOL y B & O, contra McDonald's France, en apoyo del recurso n.º X 00-14.447.

Lo esencial

La memoria recuerda la historia del franquiciado: apertura de un restaurante en la galería Carrefour de Antibes el 3 de agosto de 1987, contrato de arrendamiento de negocio y cesión a la sociedad SEBOL el 31 de agosto de 1987, tras dimitir de un puesto de director de sucursal bancaria en Mougins y realizar unas prácticas no remuneradas de nueve meses. El Sr. Collorafi se presenta como el 1.er franquiciado de la red y su restaurante como el 45.º en Francia. El documento detalla las condiciones financieras del contrato, los resultados de explotación, la apertura de restaurantes competidores y la constitución de la sociedad B & O. En cuanto al fondo, reprocha a la sentencia de apelación no haber examinado si el recurrente había sufrido un perjuicio moral distinto por haber sido «señalado con el dedo» ante toda la red mediante una circular de 14 de enero de 1998, privando así a su resolución de base legal con respecto al artículo 1382 del Código Civil.

Alcance

Acto central del recurso: solicita que se case y anule la sentencia del Tribunal de Apelación de París de 8 de marzo de 2000, último recurso del Sr. Collorafi ante los tribunales franceses.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/memoria-ampliatoria-casacion-collorafi-recurso-2001/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.